

Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg

.....

Anne Johanne Kråkenes, Even V. Dalen, Hilde Aass og Randi Holme



Veileder nr 8-2018

Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg

Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Forfatter: Anne Johanne Kråkenes, Even V. Dalen, Hilde Aass og Randi Holme

Trykk: NVEs hustrykkeri

Forsidefoto: NVE, Tellenes vindkraftverk

ISBN: 978-82-410-1792-6

ISSN: 1501-0678

Samandrag: Veilederen utdyper kravet gitt i ny § 3-7 i energilovforskriften – FOR-1990-12-07-959 (forskrift om produksjon, omforming, overføring, fordeling og bruk av energi m.m.). Veilederen gjelder for energianlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3.

Emneord: Internkontroll, energianlegg, miljø og landskap, styrende dokumenter, systematisk kontroll, risikoforhold og dokumentasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Epost: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

18.12.2018

Innhold

Forord	4
1 Innledning	5
1.1 Formålet med krav til internkontroll	5
1.2 Virkeområde	5
1.2.1 Innledning	5
1.2.2 For anlegg med anleggskonsesjon.....	5
1.2.3 For krav til miljø og landskap.....	6
1.2.4 For alle deler anlegget	6
1.2.5 For hele livsløpet til anlegget.....	6
1.2.6 Konsesjonærens plikter.....	6
2 Tilpasning av internkontrollen	7
2.1 Innledning	7
2.2 Tilpasning av internkontrollen til faktiske forhold	7
3 Forholdet til andre internkontrollsystemer	8
4 Krav til innhold	9
4.1 Innledning	9
4.2 Styrende dokumenter.....	9
4.3 Kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon	11
4.4 Dokumentasjon av det enkelte anlegg	12
4.5 Kartlegging og vurdering av risikoforhold	14
4.6 Avvik.....	16
5 Skriftlig dokumentasjon.....	18
6 Krav til kompetanse.....	18
7 Dispensasjon	19
8 Forskriftstekst.....	20
8.1 Energilovforskriften § 3-7	20
8.2 Energilovforskriften § 3-6	20

Forord

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om internkontroll for krav til miljø og landskap.

Kravet gjelder både for primæranlegget og tilhørende sekundær-/hjelpelanlegg, for eksempel anleggsveier, riggområder og deponi. Kravet gjelder også for hele livsløpet til anlegget.

Den nye bestemmelsen i energilovforskriften gjelder fra 1.1.2019. Veilederen forklarer innholdet i kravene og hvordan konsesjonæren kan oppfylle disse. I tekstbokser er det gitt eksempler på hvordan kravene i paragrafen kan ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Det er også tatt med eksempler på forhold som kan være avvik.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å føre tilsyn med at internkontroll etter energilovforskriften § 3-7 blir etablert og brukt. Tilsynet kan gjennomføres ved systemrevisjoner og annen kontroll.

Veilederen blir kun utgitt digitalt på NVEs hjemmesider (www.nve.no), og blir revidert etter behov.

Veilederen er utarbeidet av NVE. I forbindelse med arbeidet har vi fått innspill fra Norwea, Statnett, Statkraft/Fosen Vind, Eidsiva Nett og Lofotkraft.

Oslo, 18.12.2018



Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør



Øyvind Leirset
seksjonsleder

1 Innledning

1.1 Formålet med krav til internkontroll

Formålet med krav til internkontroll er å sikre at virksomheter med konsesjon (konsesjonærer) etter energiloven kapittel 3 har nødvendige systemer og rutiner, slik at krav til miljø og landskap, som er satt i eller i medhold av energiloven, blir etterlevd.

Internkontroll er et viktig redskap og hjelpemiddel for konsesjonærer, for å sikre at de planlegger, etablerer og drifter energianlegg i tråd med krav som er pålagt dem.

Det er også et formål at internkontrollen skal sørge for at konsesjonærene gjennomfører et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det forventes at konsesjonæren har rutiner for systematisk evaluering og forbedring av eget internkontrollsystem. Det betyr at konsesjonæren selv må gjennomgå systemet og sikre at det er oppdatert i forhold til endringer i virksomheten, regelverk, forutsetninger og utfordringer/risikoforhold ved anlegget. Det må også kontrolleres at systemet blir praktisert i alle ledd. Konsesjonæren må selv vurdere hvor ofte internkontrollsystemet skal evalueres.

Kravene til internkontroll skal også bidra til at NVE som tilsynsmyndighet får et bedre grunnlag for å føre systematisk tilsyn med virksomhetene.

1.2 Virkeområde

1.2.1 Innledning

Konsesjonæren må sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for ivaretagelse av krav til miljø og landskap som er fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3.

Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 7.12.1990 nr. 959 (energilovforskriften) § 3-7, bestemmer at det skal innføres og praktiseres internkontroll for ivaretagelse av visse krav som er fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3.

1.2.2 For anlegg med anleggskonsesjon

Kravene gjelder for alle anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven kapittel 3. Det vil gjelde vindkraft, nett (for eksempel transformatorstasjoner, transmisjon- og distribusjonsnett) og elektriske anlegg i vannkraftanlegg.

1.2.3 For krav til miljø og landskap

Det er «krav til miljø og landskap» i medhold av energiloven som skal ivaretas gjennom denne internkontrollen.

Krav knyttet til miljø og landskap omfatter for det første den generelle plikten for konsesjonæren etter energilovforskriften § 3-5 bokstav b til å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper, i den grad det kan skje uten urimelige kostnader og ulemper for konsesjonæren.

For det andre gjelder det de konkrete kravene til hvert anlegg som er fastsatt i konsesjon og andre vedtak, se om styrende dokumenter under avsnitt 4.2. Det kan blant annet være fastsatt krav av hensyn til drikkevann, fugl, støy, skyggekast, tamreindrift, villrein og utforming av terreng og landskap.

1.2.4 For alle deler anlegget

Kravene til internkontroll gjelder alle delene av anlegget som har tillatelse etter energiloven. Dette gjelder for eksempel veier, ulike sekundær-/hjelpelanlegg som riggplasser, lager, massetak og deponier.

1.2.5 For hele livsløpet til anlegget

Kravene gjelder hele livsløpet til det elektriske anlegget. Det skal være etablert internkontroll for detaljprosjektering, bygging og drift og frem til anlegget er nedlagt etter energilovforskriften § 3-5 bokstav d.

Overføring av kunnskap om utfordringer og risikoforhold fra anleggsfasen til driftsfasen, og mellom ulike eiere/drivere av anlegget er derfor viktig.

1.2.6 Konsesjonærens plikter

Det er konsesjonæren som har plikt til å sørge for å innføre og praktisere internkontroll, jf. energilovforskriften § 3-7 første ledd. Konsesjonæren skal sikre at virksomheten til enhver tid har tilgang til personell med nødvendig kompetanse til å ivareta kravene til miljø og landskap, se avsnitt 6.

Internkontroll må utøves på alle nivåer i virksomheten. Det er det øverste nivået i virksomheten som har ansvaret for å sette i gang arbeidet med internkontroll («innføre» internkontroll), og å holde det i gang («praktisere» internkontroll).

2 Tilpasning av internkontrollen

2.1 Innledning

Konsesjonæren skal tilpasse internkontrollen til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve de krav som er omfattet av første ledd.

En grunnleggende forutsetning for at et internkontrollsystem skal fungere etter hensikten, er at ansvar, oppgaver og myndighet avklares. Skal systemet fungere, bør det utarbeides i samarbeid med resten av organisasjonen. Videre bør det formidles til relevante involverte. Det bør dessuten bestemmes hvordan man i fellesskap skal praktisere internkontrollen. Det må for eksempel bestemmes hvordan man fanger opp vilkår som er satt i tillatelser, endringer som godkjennes av NVE og andre vedtak fra NVE. Det endelige ansvaret for at internkontrollen blir utøvd ligger alltid på konsesjonæren, se avsnitt 1.2.6.

Det kan være hensiktsmessig at internkontroll med prosedyrer og rutiner, er tema på for eksempel byggemøter i anleggsfasen.

2.2 Tilpasning av internkontrollen til faktiske forhold

Internkontrollen skal tilpasses det enkelte prosjekt og virksomheter. Nettanlegg, vindkraftanlegg og energianlegg i vannkraftverk vil kunne ha ulike risikoforhold knyttet til sin aktivitet. Konsesjonen til hvert enkelt anlegg, notatet «bakgrunn for vedtak», detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og NVE sin godkjenning av disse er sentrale dokumenter for tilpasning av internkontrollsystemet.

Kunnskap om miljøkvalitetene i de områdene der anleggene er plassert, og hvordan bygging, vedlikehold og drift av anleggene påvirker disse kvalitetene vil i stor grad være bestemmende for innholdet i systemet. God planlegging og vurderinger av de risikoer prosjektet har for miljø og landskap, vil sikre god tilpasning av systemet. De ulike aktivitetene ved anlegget, og potensielle risikoer ved disse, vil også være bestemmende for hvilke områder som må ha fokus og som krever spesiell oppfølging. Dette må beskrives i internkontrollsystemet.

Virksomhetens størrelse og organisering kan også ha betydning for hvordan internkontrollsystemet bygges opp. Det er et krav at det enkelte energianlegg skal kunne identifiseres i internkontrollsystemet. En virksomhet kan dermed ikke utarbeide et generelt system for alle sine vindkraftanlegg eller nettanlegg. Det er hele tiden risikoen knyttet til konkrete anlegget, aktiviteten ved det enkelte anlegg, og dokumentasjon av hvordan disse skal følges opp som må beskrives i systemet.

Internkontrollsystemet skal være et «levende» dokument og et verktøy for å sikre at krav som er satt overholdes. Innholdet vil endres ut fra hvilken fase anlegget er i.

Anleggsfasen (byggefase) vil normalt kreve et mer detaljert og omfattende system enn driftsfasen. Erfaringer fra byggefase må videreføres til driftsfase. Dette kan være arealer eller objekt det er knyttet særlig risiko til etter at byggefase er avsluttet. Disse må følges spesielt opp i driftsfase, til risikoen er «lukket».

Generelt vil driftsfase innebære annen type aktivitet enn byggefase, og systemet må endres/justeres med hensyn til dette. De faktiske miljøforholdene kan også være endret fra det tidspunktet konsesjonen ble gitt og frem til det vurderes som nødvendig å gjennomføre fysiske endringer eller vedlikeholdstiltak. Miljørisikoen må derfor vurderes på nytt, og nødvendige avbøtende tiltak må gjennomføres og dokumenteres i internkontrollsystemet. Det er sentralt at virksomheten har rutiner for å fange opp endringer i miljøforhold og eventuelle endringer i gjeldende lover og forskrifter over lang tid.

3 Forholdet til andre internkontrollsystemer

Dersom internkontrollsystemet for et anlegg inngår i et større internkontrollsystem, skal det enkelte anlegget kunne identifiseres.

Konsesjonæren har gjerne etablert internkontrollsystemer for å oppfylle annet regelverk. Dette gjelder for eksempel forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften), forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen av 28.10.2011 nr. 1058 (IK-vassdrag), forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 7.12.2012 nr. 1157 (kraftberedskapsforskriften) og etter energilovforskriften § 3-5 bokstav a.

Oppfølgingen av kravene til miljø og landskap etter energilovforskriften § 3-7, kan innarbeides i eksisterende internkontrollsystem. Ved en slik løsning må dokumentasjon for ivaretagelse av kravene i § 3-7 tredje ledd gå klart frem, og det enkelte anlegg må kunne identifiseres.

4 Krav til innhold

4.1 Innledning

Internkontrollsystemet skal minimum inneholde;

- a) oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene*
- b) kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget*
- c) dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3*
- d) kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreduserende tiltak*
- e) rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik*

I energilovforskriften § 3-7 tredje ledd er det angitt en liste over minimumskrav til hva internkontrollsystemet skal inneholde. Innholdet i internkontrollen skal som nevnt ovenfor under avsnitt 2 tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Minimumskravene til innhold i internkontrollsystemet er nærmere beskrevet i avsnittene under.

Konsesjonæren står fritt til å ha et mer omfattende internkontrollsystemet utover minimumskravene som fremstilles her.

4.2 Styrende dokumenter

- a) oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene*

Hensikten med kravet er at konsesjonær skal ha oversikt over styrende dokumenter som gjelder for anlegget og som stiller krav knyttet til miljø og landskap i medhold av energiloven.

Konsesjonæren har plikt til å avklare hva som er *relevant* for egen virksomhet.

Styrende dokumenter omfatter:

- energiloven
- energilovforskriften
- anleggskonsesjonen
- vedtak om godkjenning av detaljplan for vindkraft
- vedtak om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
- andre vedtak /godkjenninger
- eventuelle pålegg

Styrende dokumenter omfatter også innholdet i søknader og planer som er gjort til rettslig bindende krav ved NVEs vedtak om godkjenning. NVE kan for eksempel i vedtak godkjenne en MTA-plan med det innholdet som er fremlagt. Den omsøkte planen som er godkjent av NVE kan da ikke fravikes uten særskilt tillatelse fra NVE.

Oversikten over styrende dokumenter må være tilgjengelig enten digitalt eller på papir. Oversikten skal være oppdatert. Det er ikke tilstrekkelig å kun ha disse dokumentene tilgjengelig. Det forventes at konsesjonæren også har kunnskap om *innholdet* i dokumentene på en slik måte at kravene ivaretas.

Avhengig av lokalisering og utforming, kan anlegget også omfattes av annet regelverk. NVE anbefaler at konsesjonæren inkluderer annet lovverk som er relevant for anlegget, som en del av styrende dokumenter. Plan- og bygningsloven er et eksempel på annet lovverk som kan få betydning for et vindkraftverk gjennom kommunale arealplaner. Et annet eksempel er anlegg som ligger helt eller delvis i klausuleringsbelte/nedslagsfeltet til drikkevannskilder eller i områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller annet lovverk. Det vil da være viktig at konsesjonæren har oversikt over de krav og restriksjoner som er satt for disse områdene av andre myndigheter. Det vil være andre myndigheter, for eksempel vil vernemyndigheten, som følger opp at kravene blir overholdt. Ved tilsyn og revisjoner kan NVE kontrollere at konsesjonæren har relevante krav/forskrifter tilgjengelig dersom det er nødvendig for at kravene i NVEs tillatelser om ivaretagelse av miljøverdier blir overholdt.

Eksempler på annet lovverk, som kan være relevant for energianlegg:

- plan- og bygningsloven
- naturmangfoldloven
- kulturminneloven
- forurensningsloven
- matloven
- havne- og farvannsloven
- reindriftsloven
- vannressursloven
- vassdragsreguleringsloven

Hva kan gi avvik?

- Styrende dokumenter er ikke tilgjengelig, verken digitalt eller på papir.
- Styrende dokumenter mangler sentrale dokumenter som angir krav til ivaretagelse av miljø og landskap.
- Konsesjonæren mangler kunnskap om innholdet i dokumentene.
- Styrende dokumenter er ikke oppdatert med nye vedtak/godkjenninger.

4.3 Kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon

b) kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget

Hensikten med kravet er at konsesjonæren skal ha et godt og oppdatert kartgrunnlag som viser arealbruken ved anlegget, og relevante tekniske tegninger. Dette skal sikre at det tas nødvendig hensyn til krav som er satt til miljø og landskap under bygging og drift av anlegget.

Konsesjonæren avgjør hvilken kartløsning som er egnet. Kartgrunnlaget må gi oversikt over hele anlegget og nødvendig detaljering både for anleggs- og driftsfasen. Kartløsningen må både for anleggs- og driftsfasen ha mulighet for å laste inn de temakart som er relevante for å oppfylle gitte vilkår, slik at relevante restriksjoner overholdes.

De styrende dokumentene, se avsnitt 4.2, angir hva som vil være relevante karttema og tegninger for anlegget. Dette vil også kunne avhenge av om det er anleggs- eller driftsfase.

Relevante tema som må kartfestes kan for eksempel være arealavgrensing, lokalisering av anleggsdeler som maste-/turbinpunkt, anleggsveier, kraftledningstrasé, transformatorstasjon og massetak. I tillegg skal det angis restriksjonsområder der det skal utvises spesielle hensyn, og hvor det for eksempel ikke skal utføres anleggsaktivitet eller etableres anleggsdeler. Dette kan for eksempel være restriksjonssoner ved/rundt drikkevannskilder, kulturminner og sårbare naturforekomster eller områder der det skal være begrenset skogrydding. Annen informasjon som kan være aktuell å innarbeide i kart, kan for eksempel være aktsomhetsområder, hensynssoner, områder med naturfare og områdets arealformål i kommune- og reguleringsplaner.

De ulike kartfestede elementene må ha nødvendige tegnforklaringer. For eksempel vil det kunne være tidsavgrensninger for enkelte restriksjoner/hensynssoner for spesielle artsforekomster.

Eksempel på relevante tegninger er fasade-, plan- og snittegninger av bygg og installasjoner. Tegninger knyttet til detaljprosjektering av veier, massetak/deponi, sikringstiltak og drenering, er eksempler på andre tekniske tegninger konsesjonæren må ha oversikt over.

For anlegg i driftsfasen, skal oversiktskart og tegninger foreligge «som bygget». Oversikt over anlegget og enkelte lokaliteter, vil være et godt hjelpemiddel når konsesjonæren skal utarbeide rutiner og gjennomføre systematisk kontroll, se avsnitt 4.4. I tillegg kan det være hensiktsmessig å kartfeste eventuelle risikoområder, se avsnitt 4.5.

Eksempler knyttet til kart i anleggsfase og driftsfase:

- Kartene skal være oppdatert.
- Kartene må vise arealbruk ved anlegget både primæranlegg, og hjelpeanlegg/sekundæranlegg.
- Restriksjonsområder der det skal tas spesielle hensyn, for eksempel drikkevannskilder, kulturminner, hekkelokaliteter skal merkes av.
- Viktig å huske på at relevante restriksjoner fra anleggsfasen, for eksempel begrenset skogrydding, restriksjoner knyttet til helikopterbruk, må tas med til driftsfasen.
- Områder der det er identifisert spesielle risikoforhold, som f.eks. stikkrenner, skal være avmerket.

Hva kan gi avvik?

- kart er ikke oppdatert
- kart over anlegget som bygget mangler
- vesentlige anleggsdeler som interne veier, kranoppstillingsplasser og/eller turbinpunkt er ikke angitt
- kart som viser ytre arealgrenser mangler i anleggsfasen
- kart som viser restriksjonsområder, og fagtema som må tas hensyn til under bygging mangler
- relevante restriksjonsområder fra anleggsfasen er ikke videreført til driftsfasen

4.4 Dokumentasjon av det enkelte anlegg

- c) *dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3.*

Hensikten med kravet er å sikre at anlegget bygges og drives i samsvar med de styrende dokumentene som for eksempel detaljplan og MTA.

I styrende dokumenter er det satt konkrete krav som konsesjonæren skal følge opp og dokumentere i internkontrollsystemet. Dette kan blant annet være krav om for- og etterundersøkelser av fugl, avbøtende tiltak for reindrift, støymåleprogrammer, terrengtilpassing, vegetasjonsetablering, krav om etablering av nye permanente vannforsyninger til private og begrenset skogrydding.

Nøkkelen for å oppfylle kravet, er å etablere gode prosedyrer for å identifisere de krav som er satt i lover, forskrifter og vedtak. Styrende dokumenter bør gjennomgå systematisk. Ut fra denne gjennomgangen må det etableres system og rutiner som sikrer og dokumenterer at krav blir fulgt.

Det er hensiktsmessig å se kravet om dokumentasjon i sammenheng med kravet om kartlegging og vurdering av risikoforhold i avsnitt 4.5. En skriftlig kartlegging og vurdering av risikoforhold for miljø og landskap vil være et godt grunnlag for å dokumentere at/om bygging og drift er i samsvar med de krav som gjelder.

En vanlig forutsetning i vedtak som godkjenner søknader er at terrenginngrepene skal tilpasses landskapet og det omkringliggende terrenget. Konsesjonær må da etablere system og rutiner som sikrer og dokumenterer at inngrepet tilpasses landskapet og det omkringliggende terrenget. Dette gjelder ved detaljprosjekteringen, utføring og ved fremtidig vedlikehold. Konsesjonæren må sørge for at det benyttes relevant fagkompetanse, som for eksempel landskapsarkitekter, ved planlegging og under bygging av anlegget

Det forventes at konsesjonæren gjennomfører systematisk kontroll for anleggs- og driftsfasen hvor miljø og landskap er en sentral del. Det er konsesjonærens ansvar å vurdere når og hvor ofte kontrollen gjennomføres. En kobling mot andre typer kontroll som må gjennomføres ved anlegget, kan være hensiktsmessig. Dette gjelder for eksempel kontroll av anleggets tilstand etter energilovforskriften § 3-5 bokstav a.

Etablering av stedstilpasset sjekkliste/kontrollprogram eller fastsetting av mål, kan være verktøy for å sikre og dokumentere at krav blir fulgt opp. Dersom det er planlagt naturlig revegetering ved istandsetting, kan en løsning være å sette et stedstilpasset mål for forventet revegetering, for eksempel at området skal være tilfredsstillende revegetert etter x antall år. Utviklingen bør overvåkes, ved årlig fotografering av det aktuelle området eller med andre metoder, og det må vurderes tiltak dersom utviklingen ikke er som forventet.

Eksempel fra anleggsfase:

Det er opplyst i godkjent detaljplan/MTA at berørte områder skal revegeteres naturlig.

For å oppnå dette må konsesjonæren:

- Sikre at toppmasser blir tatt av, sortert og lagret til bruk ved istandsetting.
- Etablere rutine for å sikre at entreprenør sorterer/lagrer masser etter riktig metode.
- Gjennomføre kontroll i anleggsfasen for å kontrollere sortering/masselagring.
- Gjennomføre kontroll i forbindelse med istandsetting av området.
- Hvilke tiltak må settes i verk dersom området ikke er satt i stand som planlagt?

Se dette i sammenheng med avvik se 4.6

Eksempel fra driftsfase:

Det er satt vilkår om at det skal etableres eller spares en skjerm av vegetasjon for å begrense innsynet. For å oppfylle vilkåret må konsesjonæren:

- Etablere rutiner for å sikre og dokumentere at vegetasjonsskjermen blir spart og vedlikehold.

Det er vilkår om etterundersøkelser knyttet til fugl. Plan for undersøkelsene kan allerede være godkjent. For å oppfylle vilkåret må konsesjonæren:

- Etablere rutiner for å sikre og dokumentere at etterundersøkelsene blir gjennomført.

Se dette i sammenheng med avvik se 4.6

Hva kan gi avvik?

Anleggsfase:

- gjennomføring er ikke i tråd med godkjent detaljplan/MTA
- fastsatte vilkår er ikke oppfylt

Driftsfase:

- fastsatte vilkår er ikke oppfylt
- relevante restriksjoner fra anleggsfasen er ikke videreført til driftsfasen

4.5 Kartlegging og vurdering av risikoforhold

d) kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreduserende tiltak

Hensikten med kravet er at det skal gjennomføres en kartlegging og vurdering av risikoforhold som kan oppstå for miljø og landskap.

Dersom kartleggingen og vurderingen identifiserer konkrete risikoforhold, skal dette følges opp med planlegging og gjennomføring av tiltak for å minimere risikoene. Målet

bør være at konsesjonæren kommer i forkant av eventuelle situasjoner som kan utvikle seg til fare for miljø og landskap.

Mulige risikoforhold kan være ivaretagelse av drikkevannskilder, arter av særlig stor forvaltningsinteresse og vegetasjonsetablering. Andre eksempler på risikoforhold kan være fare for erosjon knyttet til inngrep i bratt terreng og veiskjæringer med dårlig stabilitet. Også stabilitet på deponier, skader etter flom, intense nedbørperioder, fare for skred i bratt terreng og tilstand til stikkrenner er mulige risikoforhold. Der det er satt spesielle konsesjonsvilkår knyttet til farer og problemområder, for eksempel krav om å vurdere omfang av ising og risiko for iskast, skal kartleggingen alltid omfatte konsesjonsgitte krav. Se NVEs veileder 5/2018 *Iskast fra vindturbiner*.

Når eventuelle risikoområder knyttet til miljø og landskap er identifisert, kan det være hensiktsmessig å merke av de aktuelle områdene på kart, se avsnitt 4.3. Dersom det for eksempel er identifisert 2-3 veiskjæringer hvor det er særlige utfordringer knyttet til erosjon og/eller revegetering vil det være naturlig at disse er merket av på kart.

Gjennomført risikovurdering skal dokumenteres skriftlig, se avsnitt 5 om dokumentasjon. Dette gjelder også dersom det ikke er identifisert mulige risikoforhold knyttet til miljø og landskap.

Egenkontroll med fokus på miljø og landskap er en sentral del av en nødvendig systematisk kartlegging og vurdering av risikoforhold, se avsnitt 4.4. På den måten kan en identifisere situasjoner som er under utvikling og følge disse opp med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak. Når tiltak er gjennomført, anbefaler vi å kontrollere at tiltaket fungerer slik som planlagt.

Risikovurderinger skal dokumenteres i internkontrollen, i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, se avsnitt 5.

Eksempel på risikoforhold i anleggsfase:

Det er arter av særlig stor forvaltningsinteresse innfor anleggsområdet.

Bratt terreng er identifisert som et risikoområde der det kan oppstå erosjon og forsinka vegetasjonsetablering.

Risikoforhold må sees i sammenheng med styrende dokumenter, se 4.2, og prosedyrer for håndtering av avvik, se 4.6.

Eksempler på risikoforhold i driftsfase:

Stikkrenner er identifisert som et mulig risikoområde ved intense nedbørsperioder.

Anlegget ligger delvis i nedbørsfeltet til drikkevannsuttak.

Langs ledningstraseen er det flere strekk hvor det skal være begrenset skogrydding.

Risikoforhold må sees i sammenheng med styrende dokumenter, se 4.2, og prosedyrer for håndtering av avvik, se 4.6.

Hva kan gi avvik?

- skriftlig dokumentasjon på kartlegging og vurdering av risikoforhold, og eventuell tiltak for å redusere risikoen mangler
- tiltaksplan med frister og ansvar for oppfølging mangler

4.6 Avvik

e) rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik

Hensikten med kravet er at konsesjonæren skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav til miljø og landskap som er fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen.

Konsesjonæren bør ha en enhetlig skriftlig definisjon av avvik for miljø og landskap. Avvik er brudd på krav fastsatt i eller i medhold av energiloven (myndighetskrav). Konsesjonæren kan i tillegg inkludere egne og selvpålagte krav i definisjonen av avvik.

Hva som er et avvik må konkretiseres for det enkelte anlegg. Dette er viktig for at de ansvarlige i virksomheten skal være i stand til å identifisere avvik, og at alle har samme forståelse av hva som er et avvik. Dette skal bidra til at avvik faktisk blir oppdaget og kan håndteres videre.

Det må etableres tilsynsrutiner for å avdekke situasjoner som på sikt kan føre til uønskede hendelser og avvik. Det må også gå klart frem hvem som skal varsles når avvik blir oppdaget, og hvem som har ansvar for å rette de opp. Målet bør være å oppdage uønskede situasjoner tidlig nok for å hindre at de utvikler seg til avvik. Se også avsnitt 4.4 om systematisk kontroll.

Eksempel på avvik i anleggsfasen:

Kartgrunnlaget tilknyttet detaljplan/MTA viser arealavgrensning for anlegget og restriksjonsområder. Overskridelser av disse grensene vil være et avvik, da det er brudd på godkjent detaljplan/MTA.

Toppmassene er ikke håndtert i tråd med beskrivelsen i detaljplan/MTA, dette kan være et avvik som kan føre til at en ikke oppnår revegetering i samsvar med konsesjon og godkjente planer.

- Er det etablert rutiner for å oppdage slike avvik?
- Hvordan er avviket håndtert internt?
- Hvordan skal avviket lukkes?
- Hvem har ansvar for å lukke avviket?
- Skal avviket meldes til NVE?
- Hvem har ansvar for å melde fra til NVE?

Se dette i sammenheng med forutsetninger i styrende dokumenter (§3-7 tredje ledd a) og kartlegging av risikoforhold (§ 3-7 tredje ledd d)).

Eksempel på avvik i driftsfase:

Det er i detaljplan/MTA er lagt til grunn naturlig revegetering av anleggsområdet. Istedenfor å satse på naturlig revegetering har konsesjonæren sådd til med gress. Dette vil være kunne være avvik fra detaljplan/MTA.

Restriksjonsområder, for eksempel knyttet til sårbare arter eller begrenset skogrydding, overskredet ved drift.

- Er det etablert rutiner for å oppdage slike avvik?
- Hvordan er avviket håndtert internt?
- Hvordan skal avviket lukkes?
- Hvem har ansvar for å lukke avviket?
- Skal avviket meldes til NVE?
- Hvem har ansvar for å melde fra til NVE?

Se dette i sammenheng med forutsetninger i styrende dokumenter (§3-7 tredje ledd a) og kartlegging av risikoforhold (§ 3-7 tredje ledd d)).

Hva kan gi avvik?

- skriftlig definisjon av avvik mangler
- skriftlig prosedyre/ rutine for håndtering av avvik med tidsfrist og ansvarlig mangler

5 Skriftlig dokumentasjon

Konsesjonæren skal skriftlig dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Dokumentasjon på oppfyllelse av krav i eller i medhold av energiloven, for eksempel tillatelser og godkjenninger skal inngå i internkontrollen.

Det er stilt krav til at konsesjonæren skal dokumentere internkontrollen skriftlig. Det vil si at det må foreligge skriftlig dokumentasjon på alle delpunktene i § 3-7 tredje ledd. Dette er både nødvendig som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid, og som grunnlag for tilsyn. Ved tilsyn skal konsesjonæren medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å legge frem dokumentasjon som er nødvendig for tilsynet, jf. energilovforskriften § 9-2 annet ledd.

Dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, se avsnitt 2. Det stilles strengere krav til dokumentasjon jo større virksomheten er. Dokumentasjonskravet avhenger også av hva slags virksomhet det er snakk om, og hvilke risikofaktorer som er knyttet til denne med hensyn til etterlevelse av krav til miljø og landskap.

Dersom internkontrollen inngår i et større internkontrollsystem, jf. kravene i blant annet energilovforskriften § 3-6, må dokumentasjon for ivaretagelse av kravene i § 3-7 tredje ledd kunne identifiseres.

6 Krav til kompetanse

Energilovforskriften § 3-6 annet og tredje ledd:

Alle med konsesjon etter energiloven § 3-1 for kraftproduksjon, skal til enhver tid ha tilgang til personell med kompetanse til å ivareta ledelse, kontroll og praktisk drift.

Den som omfattes av første eller annet ledd skal til enhver tid kunne fremvise dokumentasjon for at kravene er oppfylt. Avtaler og beskrivelse av kontrollrutiner ved kjøp av tjenester skal fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat eller departementet på forespørsel.

Hensikten med kravet er å sikre at konsesjonæren har tilgang til den nødvendige kompetansen for å bygge og drive anlegget blant annet i samsvar med de krav som er satt til miljø og landskap. Overføring av kunnskap fra konsesjonsfasen til anleggsfasen og

deretter til driftsfasen og mellom ulike eiere/drivere av anlegget, er derfor viktig. Det må kunne legges fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Bestemmelsen fastsetter ikke spesifikke krav til kompetanse for miljø og landskap. Kravet er at konsesjonæren skal ha nødvendig kompetanse innen temaet. Det er de konkrete forholdene ved det enkelte anlegget som vil være bestemmende for hvilken kompetanse det er nødvendig å ha. Opplysninger i styrende dokumenter, se avsnitt 4.2, vil konkretisere de krav som gjelder, og som konsesjonæren må ha kompetanse om.

Konsesjonæren må, ut fra de forutsetninger og vilkår som er satt, identifisere hvilke forhold det må tas spesielt hensyn til under bygging og drift av anlegget. Med bakgrunn i dette må det vurderes og begrunnes hvilken kompetanse som er nødvendig å ha. Oversikt over navngitt personell med nødvendig kompetanse skal kunne legges fram ved forespørsel.

Kompetanse som virksomheten vurderer som nødvendig, kan enten opparbeides internt i virksomheten, eller hentes inn fra eksterne kompetansemiljø. Ved bruk av ekstern kompetanse skal det legges fram avtaler og beskrivelser som viser hvilke tema dette gjelder og hvilke kompetansemiljø det er inngått avtale med.

Eksempler på tema som kan kreve spesifikk kompetanse er utforming av anleggene (landskapsfaglig kompetanse), for- og etterundersøkelser av fugletrekk, hensyn til kulturminner, spesielle biologiske forekomster og verneområder.

Hva generer avvik?

- Det kan ikke legges frem oversikt over hvilken kompetanse konsesjonæren har tilgang til.
- Det kan ikke legges frem avtaler og beskrivelser som viser tema og hvilke kompetansemiljø som skal benyttes ved innhenting av ekstern kompetanse.

7 Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra denne forskrift, bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt i medhold av energiloven. Når myndighet etter loven og denne forskriften er lagt til Norges vassdrags- og energidirektorat, omfatter dette også myndighet etter første punktum

NVE kan etter søknad gi helt eller delvis dispensasjon fra kravet om å ha et internkontrollsystem i «særlige tilfeller», jf. energilovforskriften § 9-4. NVE vil i utgangspunktet kun vurdere å gi dispensasjon for et kortere tidspunkt. En søknad om dispensasjon må begrunnes.

8 Forskriftstekst

8.1 Energilovforskriften § 3-7

§ 3-7. Internkontroll for krav til miljø og landskap

Konsesjonæren må sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for ivaretagelse av krav til miljø og landskap som er fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3. Dersom internkontrollsystemet for et anlegg inngår i et større internkontrollsystem, skal det enkelte anlegget kunne identifiseres.

Konsesjonæren skal tilpasse internkontrollen til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve de krav som er omfattet av første ledd.

Internkontrollsystemet skal minimum inneholde;

- a) oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene
- b) kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget
- c) dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3
- d) kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer for risikoreducerende tiltak
- e) rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik

Konsesjonæren skal skriftlig dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

8.2 Energilovforskriften § 3-6

§ 3-6. Tilgang til personell

Nettselskap med inntektsramme skal til enhver tid ha tilgang til personell med kompetanse innenfor nettforvaltning, driftskontroll, tilstandskontroll og feilretting, behandling av henvendelser om tekniske forhold, samt nybygging og ombygging av elektriske anlegg. Det kreves tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon, vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å utføre oppgavene nevnt i første punktum, og til å følge opp innhold og utførelse dersom disse oppgavene er satt bort til andre.

Alle med konsesjon etter energiloven § 3-1 for kraftproduksjon skal til enhver tid ha tilgang til personell med kompetanse til å ivareta ledelse, kontroll og praktisk drift.

Den som omfattes av første eller annet ledd skal til enhver tid kunne fremvise dokumentasjon for at kravene er oppfylt. Avtaler og beskrivelser av kontrollrutiner ved kjøp av tjenester skal fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat eller departementet på forespørsel.

Kravene i første og annet ledd fritar ikke konsesjonæren fra forpliktelser gitt i eller i medhold av lov



NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

.....

MIDDELTHUNSGATE 29
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.nve.no